墨玉县“9·12”一般道路交通事故
调查报告

墨玉县“9·12”一般道路交通事故调查组

墨玉县“9·12”一般道路交通事故调查报告

2023年9月12日8时56分许,在墨玉县银河路奎牙桥头十字路口路段处发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，墨玉县委、县政府高度重视，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令196号）的要求，经县人民政府同意，成立由应急管理局、公安局、交通运输局等单位组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等,查明事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失,认定事故性质以及事故企业和相关人员的责任，并针对事故暴露出的问题,总结分析事故主要教训,提出防范整改的措施建议。

经调查认定，**墨玉县“9·12”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位基本情况

墨玉县玛卡尼汽车运输有限责任公司，统一社会信用代码：91653222**********，企业类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：麦合木提·艾合麦提，注册资本：1000万人民币，实缴资本：-，成立日期：2005年12月27日，营业期限：2005年12月27日至2055年12月26日，注册地址：新疆和田地区墨玉县托呼拉乡托胡拉村***号，经营范围：巡游出租汽车经营服务；旅游业务；道路货物运输（不含危险货物）；国际道路货物运输；城市公共交通。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；电动汽车充电基础设施运营；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。取得道路运输经营许可证，许可证号码：新交运管许可和字653222*******，经营范围：公交运输，道路普通货物运输，客运出租运输，证件有效期：2023年5月30日至2027年5月29日。

2.事故车辆基本情况

（1）新RT****小型轿车行驶证上载明的所有人：墨玉县玛卡尼汽车运输有限责任公司，登记住址：新疆和田地区墨玉县和墨路***号，品牌型号：启辰牌DFL7166MCK3，车辆识别代

码：LGB612E2XFS******，检验合格至2023年10月13日，强制保险投保于中国人民财产保险，保险截止日期为2023年12月16日。经司法鉴定（新中信司鉴中心[2023]交鉴字第****号）新RT****小型轿车行驶速度为28km/h。

（2）新电R****号牌两轮电动车，品牌类型：SNOW(狮龙），车架号：1626218J11******，投保于中国人民财产保险。经司法鉴定（新中信司鉴中心[2023]交鉴字第****号）新电R****号牌两轮电动车行驶速度为38km/h。

3.事故当事驾驶员基本情况:

（1）艾*·吾*西木，男，40岁，户籍住址：新疆墨玉县阿克萨拉依乡阿亚克吉勒尕村***号，公民身份号码：653222********157X，系新电R****号牌两轮电动车驾驶人，在本起事故中死亡。经司法鉴定（新中信司鉴中心[2023]交鉴字第****号）艾*·吾*西木血样中未检出乙醇成分。

（2）麦*提托合提·阿*杜拉，男，32岁，户籍住址：新疆墨玉县芒来乡阿克塔木村***号，公民身份号码：653222********2076，持“C1”驾驶证，有效期限：2019年4月25日至2025年4月25日，持有巡游出租汽车驾驶员从业资格，证件号码为653200****，初领日期为2023年4月24日，系新RT****小型轿车驾驶人。经司法鉴定（新中信司鉴中心[2023]交鉴字第****号）麦*提托合提·阿*杜拉血样中未检出乙醇成分。

（二）事故发生单位安全管理情况

墨玉县玛卡尼汽车运输有限责任公司制定安全生产管理制度、安全操作规程，2022年4月25日被评定为城市公交汽电车运输安全生产标准化三级证书。

（三）事故发生经过

2023年9月12日麦*提托合提·阿*杜拉驾驶新RT****小型轿车在墨玉县人民广场搭载客人送到墨玉县人民法院后，沿墨玉县人民法院前银河北路方向往墨玉县水利局古则西路拐弯，8时56分过奎牙桥行驶至银河路与古则路十字路口（农村信用社方向）时太阳直射妨碍驾驶人员视线，此时麦*提托合提·阿*杜拉用左手打开遮阳板，此时由艾*·吾*西木驾驶新电R****（从墨玉县维吾尔医院方向至喀尔赛桥头）与小型轿车右前翼子板相撞，造成艾力·吾加西木受伤。机动车驾驶员麦*提托合提·阿*杜拉及时下车将两轮电动车驾驶员艾*·吾*西木扶至路边，非机动车驾驶员艾*·吾*西木在此期间发生呕吐现象（未带血迹），墨玉县农村信用社周边警务站民警发现事故后，立即到达现场，并拨打120急救电话和交警电话。

（四）事故现场情况

依据司法鉴定意见书（新中信司鉴中心[2023]交鉴字第****号），肇事后小型轿车呈头东尾西状态停驶于现场路面，其右侧前、后轮向南距现场东西走向道路南侧路边缘延长线分别为4.3m、3.9m。肇事后两轮电动车呈头东偏北尾西偏南状态

向右侧倒地于现场小型轿车停驶位置车体以南路面，其前、后轮向南距现场东西走向道路南侧路边缘延长线分别为1.6m、1.4m。肇事现场留有散落物及挫划印，挫划印由西向东延伸至两轮电动车至小型轿车停驶位置处，其起点向南距现场东西走向道路南侧路边缘延长线为3.2m。



图一截取小型轿车驶入现场东西走向道路前左转弯通过路口停止线时画面



图二截取二轮电动车车由南向北通过现场路口南侧停止线时画面

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡，死者艾*·吾*西木，男，维吾尔族，40岁，身份号码：653222********157X，系新电R****号牌两轮电动车驾驶人。

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，核定事故直接经济损失约650000元（陆拾伍万元整）。

（六）其他情况

事故发生时间为2023年9月12日9时许，天气晴间多云，气温18℃～31℃，视线良好，能见度为12090米。

事故发生路段沥青路面，施划有车道分界线、道路边缘线、人行横道线等交通标线，该路段限速为50km/h。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，小型轿车驾驶员麦*提托合提·阿*杜拉及时下车将两轮电动车驾驶员艾*·吾*西木扶至路边，墨玉县农村信用社周边警务站民警发现事故后，立即到达现场，并拨打120急救电话，大约三分钟后救护车到达事故现场，把受伤人员艾力·吾加西木送至墨玉县人民医院进行抢救。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

2023年9月12日9时许120救护车把受伤人员送至墨玉县人民医院进行抢救，于2023年9月13日17时许因抢救无效死亡。

2.善后处理情况

事故发生后，墨玉县玛卡尼汽车运输有限责任公司安排专人开展事故遇难者家属安抚和赔偿相关事宜。

（三）事故应急处置评估

公安局、应急管理局、交通运输局有关领导和人员迅速赶赴现场开展现场处置工作，开展现场勘验、检查、收集证据等事

故调查。

三、道路交通事故责任认定情况

2023年10月7日，墨玉县公安局交通警察大队作出道路交通事故责任认定书（第6532221202300000060号），认定导致交通事故的过错及责任或者意外原因:

1.麦*提托合提·阿*杜拉行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。以及《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车之规定，建议负同等责任。

2.艾*·吾*西木行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证之规定，建议负同等责任。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1.当事人麦*提托合提·阿*杜拉驾驶车辆通过十字路口时对道路环境观察不到位，未注意观察路面交通情况确保安全，对

存在车辆驶入的方向未进行观察，道路交通风险辨识能力不足，导致事故的发生。

2.当事人艾*·吾*西木道路交通安全意识不足、应急处置意识不足，行经人行横道时，未减速行驶，发现小型轿车时未及时采取紧急制动措施，导致事故的发生。

（二）间接原因

墨玉县玛卡尼汽车运输有限责任公司安全生产责任履职不到位，未严格落实本单位安全生产管理制度，麦*提托合提·阿*杜拉于2023年4月24日初次领取巡游出租汽车驾驶员从业资格，该公司于2023年4月20日与麦*提托合提·阿*杜拉签订“合同过户申请表”，把出租车租赁给不具备从业资格的人员。未如实记录安全生产教育和培训，在新聘驾驶员岗前培训记录中考核结果显示为合格，但该公司未提供考核相关记录。企业法定代表人未经法律规定取得道路运输企业主要负责人安全考核合格的证书。对车辆隐患排查治理不到位，2023年9月9日对新RT2748车辆的相关证件、标志标牌、指示灯、GPS、警示牌、灭火器、转向、制动、喇叭、灯光、轮胎、车容车貌、应急装置开安全隐患专项检查，未发现安全隐患，经对新RT2748车辆进行交通事故车辆技术检验，报告显示该车辆制动系统不合格，未及时发现并消除该隐患，导致事故的发生。

五、对责任单位和有关责任人员的责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.墨玉县玛卡尼汽车运输有限责任公司未依法落实安全生产主体责任。**一是生产经营设备出租给不具备安全生产条件的人**，经调查，麦*提托合提·阿*杜拉于2023年4月24日初次领取巡游出租汽车驾驶员从业资格，该公司于2023年4月20日与麦*提托合提·阿*杜拉签订“合同过户申请表”，把出租车租赁给不具备从业资格的人员。**二未及时发现并消除事故隐患**，经调查，2023年9月9日对新RT2748车辆的相关证件、标志标牌、指示灯、GPS、警示牌、灭火器、转向、制动、喇叭、灯光、轮胎、车容车貌、应急装置开安全隐患专项检查，未发现安全隐患，经对新RT2748车辆进行交通事故车辆技术检验，报告显示该车辆制动系统不合格，未及时发现并消除该隐患。**三是未如实记录安全生产教育和培训,**经调查，该公司新聘驾驶员岗前培训记录（对麦*提托合提·阿*杜拉培训记录）公司领导审核意见栏填写“合格”，但该公司未能提供考核相关记录。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十九条第一款[1]之规定，对本事故发生负有责任。建议墨玉县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[2]之规定依法处理。

2.墨玉县交通运输局作为道路运输企业行主管管单位，对该墨玉县玛卡尼汽车运输有限责任公司安全生产状况监管未到位，未督促企业按照行业规范要求配齐安全生产管理人员。未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第十一条[3]之规

定，事故情况未及时上报至有关部门。未严格履行治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第五条（一）、第十五条（一）之[4]规定，依据自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第七十五第二款[5]之规定，建议墨玉县交通运输局全县范围内予以通报。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[3] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第十一条安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过 2 小时。

[4] 治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第五条：各级党委主要负责人安全生产职责主要包括：（一）认真贯彻执行党中央、国务院以及上级党委关于安全生产的决策部署和指示精神，安全生产方针政策、法律法规；

3.墨玉县公安局交通警察大队，作为道路交通安全行业主管单位，未对电动车辆驾驶员未正确佩戴安全头盔，未按照《自治区生产安全事故报告、调查处理和评估工作指南》2.3.4 第三项之规定，事故情况未及时上报至有关部门。未严格履行治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第五条（一）、第十五条（一）之规定，依据自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第七十五第二款之规定，建议墨玉县公安局交通警察大队全县范围内予以通报。

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.艾*·吾*西木，男，系新电R8A155号牌两轮电动车驾驶人，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条、第三十八条之规定，对事故的发生负有责任，鉴于在事故中死亡，不予追究其责任。

2.麦*提托合提·阿*杜拉，男，系新RT2748小型轿车驾驶人，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条、第二十二条第一款之规定，对事故的发生负有责任，建议由墨玉县公安局交通警察大队对肇事司机对艾*·霍*阿卜杜拉依法处理。

3.麦*木提·艾*麦提，男，墨玉县玛卡尼汽车运输有限责任公司法定代表人，兼任肇事新RT2748小型轿车车辆安全生产

[5] 治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则七十五第二款：对存在本细则第七十四条情形的部门（单位），应当予以通报。

管理人员，未取得道路运输企业主要负责人安全考核合格证明（取得道路运输企业安全生产管理人员安全考核合格证明），未严格实施本单位安全生产规章制度。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第二十一条第五项、第二十七条第二款[6]之规定，对事故的发生负有责任。建议墨玉县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第

一项[7]之规定依法处理。

六、事故反思和整改措施

为了认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，合治理”的方针，防止类似事故的发生，按照事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施：**一是提高思想认识。**深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示和重要论述精神，牢固树立安全发展理念，把安全生产工作摆在突出位置，切实维护人民群众生命财产安全。要加强组织领导，强化属地管理，完善体制机制，抓好本系统安全监管责任落实，有效防范生产安全事故发生。**二是企业落实安全生产主体责任。**应认真汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任，加强对企业的规范管理，严

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。第二十七条第二款：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

格落实企业安全生产管理制度，配备配齐安全生产管理人员，严查从业人员的资格，做好从业人员的安全生产教育和培训。**三是严格落实行业监管责任。**道路交通运输局加大全县道路运输经营许可企业的管理，加强生产经营单位的管理力度，强化

和落实企业主体责任。墨玉县公安局交通警察大队要充分汲取各类事故教训，贯彻落实道路交通安全各项管理措施，切实加强道路交通安全管控，多措并举，保障道路交通安全有序和人民生命财产安全。

墨玉县“9·12”一般道路交通事故调查组

2023年11月23日